

Aspectos Regulatórios (SOX, Acordos de Basileia, ISO 27001; Data Protection Act (DPA): Legislação do Reino Unido; Marco Civil da Internet e General Data Protection Regulation (Lei europeia e Brasileira)

Data Protection Act - GDPR e LGPD - Marco civil da internet

Data Protection Act

A lei de proteção de dados no Reino Unido (Data Protection Act, DPA) é um marco regulatório que desempenha um papel essencial na proteção de dados pessoais no contexto britânico. Ela é a implementação britânica da GDPR, a lei de proteção de dados europeia, formulado após o Brexit, a retirada do Reino Unido da União Europeia.

A DPA garante que os dados pessoais serão:

- Usados de forma justa, legal e transparente.
- Utilizadas para fins específicos e explícitos.
- Manipuladas de maneira adequada, relevante e restrita apenas ao necessário.
- Precisas e, quando necessário, atualizadas.
- Mantidas pelo tempo estritamente necessário.
- Tratamento de forma a garantir a segurança apropriada, incluindo proteção contra processamento ilegal ou não autorizado, acesso não autorizado, perda, destruição ou danos.

As informações abaixo, mais sensíveis, possuem proteção legal mais rigorosa, também garantida pela DPA:

- Raça
- Origem étnica
- Opiniões políticas
- Crenças religiosas
- Filiação a sindicatos
- Genética
- Biometria (quando usada para identificação)
- Saúde
- Vida sexual ou orientação sexual.

GDPR e LGPD

GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor em 2018. Sua principal finalidade é fortalecer e unificar a proteção de dados pessoais dentro da União Europeia e garantir que os indivíduos tenham maior controle sobre suas informações pessoais.

O GDPR se aplica a todas as organizações que processam dados pessoais de residentes da União Europeia, independentemente de a organização estar sediada na UE ou em qualquer outro lugar do mundo. Isso significa que a regulamentação tem um escopo global e afeta empresas e entidades que tratam dados de cidadãos europeus.

Já a **LGPD**, ou a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**, é a legislação brasileira que entrou em vigor em 2020. Seu principal objetivo é regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil, bem como a organizações localizadas fora do país que tratam dados de residentes brasileiros. Portanto, a LGPD tem um alcance nacional e internacional.

Repare como as duas são parecidas e como ambas também possuem semelhanças com a DPA britânica. Isso não é por acaso, a GDPR serviu como base para a criação tanto da DPA quanto da LGPD. As três possuem os mesmos objetivos, proteção de dados pessoais de sua população, porém atuam de forma adaptada a sua região. A principal diferença entre elas é a jurisdição de cada uma, sendo a DPA aplicada no Reino Unido, GDPR na União Europeia e a LGPD no Brasil.

Marco civil da internet

O Marco Civil da Internet, oficialmente conhecido como Lei nº 12.965/2014, é uma legislação brasileira que estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da internet no país. Sua origem remonta ao processo de consulta pública sobre a regulamentação da internet no Brasil, que ocorreu entre 2009 e 2010. A consulta envolveu uma ampla gama de partes interessadas, incluindo a sociedade civil, empresas de tecnologia, acadêmicos e o governo.

Como outros regulamentos de governança de dados, o Marco Civil estabelece uma série de princípios e direitos para os usuários da internet no Brasil:

- **Neutralidade da Rede**

Um dos princípios mais notáveis é a neutralidade da rede, que garante que os provedores de internet tratem todos os dados de forma igual sem discriminação de conteúdo, aplicativos ou serviços.

- **Privacidade e Proteção de Dados**

A legislação garante a proteção da privacidade dos usuários e exige que os provedores de serviço de internet respeitem a confidencialidade dos dados pessoais.

- **Liberdade de Expressão e Informação**

O Marco Civil assegura a liberdade de expressão e proíbe a censura prévia na internet, permitindo que os usuários expressem suas opiniões livremente.

- **Responsabilidade por Conteúdo**

A lei estabelece que os provedores de serviços de internet não podem ser responsabilizados pelo conteúdo gerado por terceiros, a menos que não cumpram uma ordem judicial específica.

- **Acesso Universal**

O Marco Civil promove o acesso universal a internet como um direito fundamental, incentivando a expansão da infraestrutura de telecomunicações.